2025.6.

2차로형 회전교차로 사고 과실비율 비정형 기준

손해보험협회

목 차

머리말 06

회전교차로 올바른 통행방법 08

2차로형 회전교차로 사고 과실비율 비정형 기준 09

회전-1 진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 진입부 사고(1) 10

회전-2 진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 진입부 사고(2) 17

회전-3 진입 2개 차로에서 양 차량 진입 후 회전 중 사고 20

회전-4 진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 3시 진출부 사고(1) 25

회전-5 진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 3시 진출부 사고(2) 29

회전-6 진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 12시 진출부 사고(1) 33

회전-7 진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 12시 진출부 사고(2) 37

회전-8 진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 9시 진출부 사고 40

회전-9 선진입 회전 차량과 후진입 직진 차량 간 사고 45

회전-10 선진입하여 회전 후 진출 차량과 후진입 차량 간 사고 50

회전-11 선진입 회전차량과 후진입 직후 차로변경 차량 간 사고 54

회전-12 회전 중 차로변경 차량과 후진입 차량 간 사고 58

회전-13 선진입 회전 후 진출차량과 후진입 차로변경 차량 간 사고 61

회전-14 선진입 회전 후 진출차량과 후진입 차량 간 사고 65

회전-15 선진입 회전 후 차로변경하여 진출하는 차량과 후진입 차량 간 사고 69

머 리 말

국토교통부의 「회전교차로설계지침」 개편('22.8)에 따라, 다음과 같이 회전교차로 내에 노면표시를 개선한 「차로변경억제형 2차로형 회전교차로」가 전국적으로 확대·설치되고 있으며, 2024년에는 교통사고 감소를 위해 회전교차로의 올바른 통행방법에 대한 집중 캠페인을 실시하였습니다.

노면표시가 개선된 신규 회전교차로에서 사고가 발생하는 경우 기존 과실비율 인정기준(차54-1~54-5, 5개 도표)을 적용하기에는 한계가 있어, 신규 회전교차로에 맞는 새로운 인정기준 마련 필요성이 제기되었고, 이에 구체적인 사고 유형을 상정하여 「2차로형 회전교차로 사고 과실비율 비정형 기준」을 마련하였습니다.

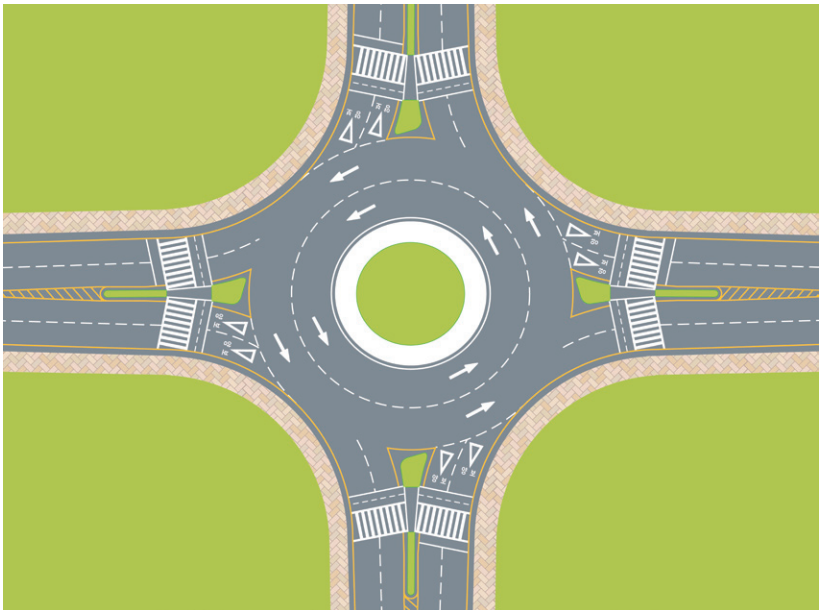
사고유형은 크게 ① 진입차량 간 사고(도표 1번~8번)와 ② 진입차량과 회전차량 간의 사고(9번-15번)로 나누어 검토하였으며, 진입차량 간 사고는 실선구간 차로변경 및 진행방향을 지시하는 노면표시 위반 여부를 기준으로 하면서 신규 회전교차로의 특성을 반영하였고, 진입차량과 회전차량 간 사고는 회전차량 우선을 원칙으로 하되 신규 회전교차로의 특성을 반영하여 인정기준을 마련하였습니다.

2차로형 회전교차로 사고 과실비율 인정기준은 아직까지 충분한 판례 등이 집적되지 않은 관계로 우선 비정형 기준으로 운영하되, 추후 정합성이 검증되면 정형 인정기준으로 편입할 예정입니다.

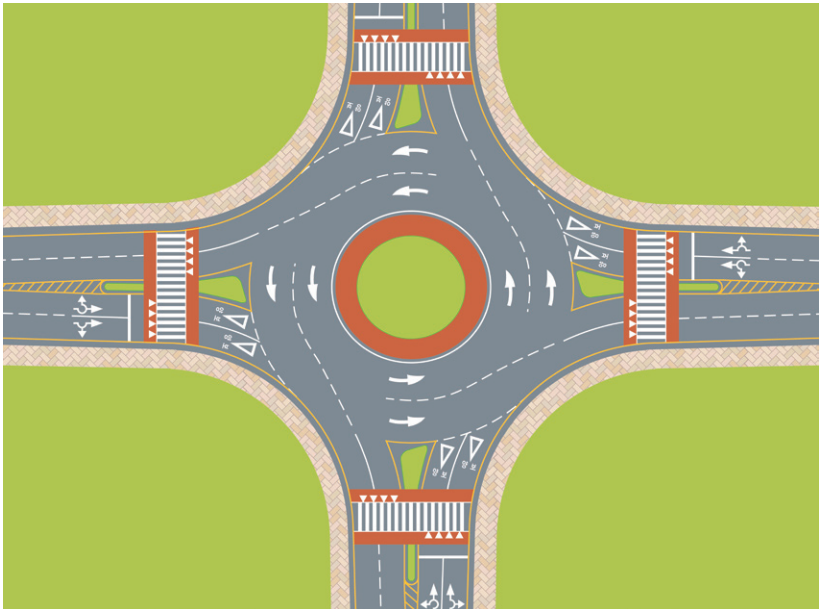
동 인정기준이 회전교차로에서의 교통사고 감소 뿐만 아니라, 공정하고 합리적인 보상처리 및 분쟁 해결에 기여할 수 있기를 기대합니다.

손해보험협회 자동차사고 과실비율분쟁 심의위원회

(기존)회전부 2차로형 회전교차로



(개선)차로변경억제형 2차로형 회전교차로

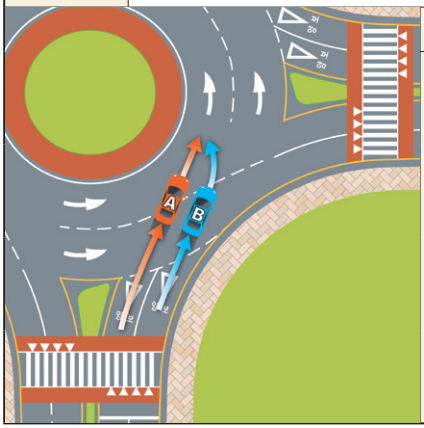


회전교차로 올바른 통행방법

국토교통부 행정안전부 경찰청 한국교통연구원 한국교통안전공단 도로교통공단 손해보험협회

2차로형 회전교차로 사고 과실비율 비정형 기준

회전-1	진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 진입부 사고(1)
	레드(A) : 진입1차로 진입, 회전1차로 진입 블루(B) : 진입2차로 진입, 회전1차로 진입



	기본 과실비율	레드20	블루80
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(,)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 진입1차로의 차량은 회전1차로로 진입을 하였는데, 진입2차로의 차량이 회전1차로로 진입하면서 진입부 부근에서 충돌한 사고이다.

진입부에서의 사고인지 아니면 양 차량 회전중 사고인지를 구별하는 기준은 양 차량이 진입한 거리 및 양 차량이 완전히 차로에 들어서서 진입이 일단락되었는지 여부 등을 종합하여 판단한다.(수원지방법원 2021나74952호 판결)

기본 과실비율

◉ 노면표시 및 도로 구조상 진입 1차로의 차량은 회전1차로로, 진입 2차로 차량은 회전2차

로로 진입을 하여야 하는데, 진입 2차로의 차량이 곧바로 회전1차로로 진입한 것은 기본적으로 회전교차로 통행방법에 위반되어 가해차량이 된다, 다만 회전1차로의 진입이 명시적으로 금지되는 표시는 없는 점, 그리고 회전교차로 진입부에서 정확한 진로에 대하여 운전자들이 혼란을 겪을 가능성이 있어 측방의 차량에 대한 주의의무가 요구되는 점 등을 감안하여, 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 정상적으로 진행하는 차량이 선진입하는 경우, 구체적인 사고 상황상 피양불가로 판단되는 경우에는 일방과실로 산정할 수 있다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제14조(차로의 설치 등)

⑤ 차마의 운전자는 안전표지가 설치되어 특별히 진로 변경이 금지된 곳에서는 차마의 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

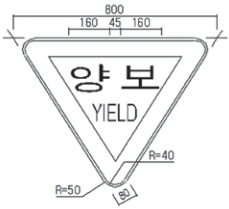
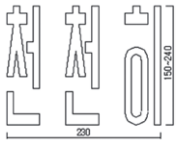
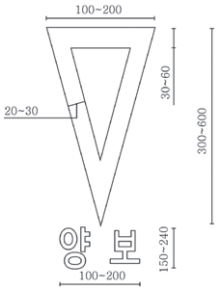
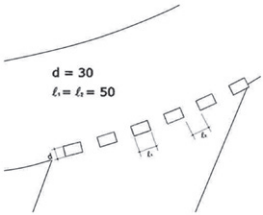
◉ 도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.

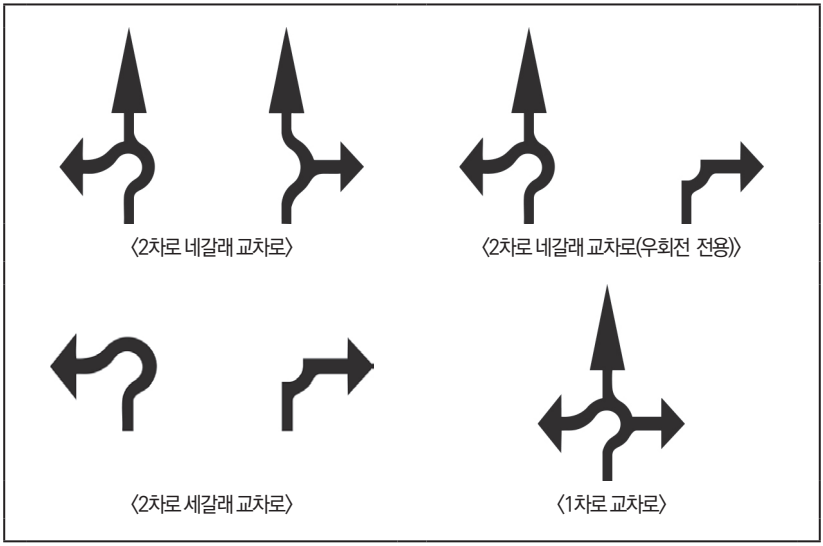
◉ 도로교통법시행규칙 [별표 6]

– 안전표지의 종류, 만드는 방식, 설치하는 장소·기준 및 표시하는 뜻(제8조제2항 및 제11조 제1호관련)

일련번호	종류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
226	서행표지		·차가 서행하여야 할 장소임을 지정하는 것	·차가 서행하여야 하는 도로의 구간 또는 장소의 필요한 지점 우측에 설치 ·서행구간이 30미터 이상일 때는 시작과 끝 지점에 보조표지를 설치 ·서행구간이 100미터 이상일 때는 100미터 간격으로 구간 내 표지를 중복 설치

일련번호	종류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
228	양보표지		·차가 도로를 양보할 장소임을 지정하는 것	·차가 도로를 양보하여야 하는 도로의 구간 기타 필요한 지점의 우측에 설치
519	서행표시		·차가 서행하여야 할 것을 표시하는 것	·차가 서행하여야 할 지점 또는 장소에 설치
522	양보표시		·차가 양보하여야 할 장소임을 표시하는 것	·교차로나 합류도로 등에서 차가 양보하여야 하는 지점에 설치
526의2	회전 교차로 양보선 표시		·회전교차로에 진입하려는 차량이 양보해야할 지점을 표시하는 것	·회전교차로에 진입할 경우 양보해야할 지점에 설치 ·양보표지(일련번호 228)를 회전교차로에 진입하는 지점 우측에 함께 설치

⊙ (참고) 회전교차로 진입부의 진행방향을 나타내는 화살표형 교통노면표시



참고 판례

⊙ 서울중앙지방법원 2019. 4. 26. 선고 2018나65264호 판결

원고 차량은 2018. 2. 20. 10:02경 광주시 오포읍 능평리 부근 편도 2차로 중 2차로를 따라 진행하던 중 원형의 회전교차로 입구에서 이미 위 회전교차로 내 도로를 진행하고 있던 피고 차량을 보지 못하고 그대로 위 회전교차로 안으로 진입하다가 원고 차량의 좌측 앞부분으로 피고 차량의 우측 앞부분을 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라고 한다).

위 인정사실 및 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 이 사건 사고가 발생한 장소는 원형의 회전교차로이고, 위 회전교차로에 진입한 모든 차량은 시계반대 방향으로 회전차로를 따라 주행하다가 우회전하여 목적 방향의 진출차로로 진행함으로써 회전교차로를 벗어나도록 되어 있는 점, 따라서 위 회전교차로에 들어가려는 차량의 운전자로서는 이미 회전차로를 따라 진행하는 차량이 있는지 여부를 미리 확인하고 해당 차량이 있을 경우에는 그 차량의 진행을 방해하지 않도록 일시정지하거나 양보할 의무가 있는 점, 그럼에도 원고 차량이 이 사건 사고 당시 회전교차로 안으로 진입하는 과정에서 일시정지하거나 속도를 줄인 흔적이 없고, 피고 차량이 다가오고 있음에도 계속 진행하여 위 회전교차로 안으로 진입하자마자 피고 차량과 추돌한 점, 원고 주장과 같이 피고차량을 선행하던 불상의 차량의 존재나 위 차량의 일시 정지 사실 등을 확인할 수 있는 자료가 없는 점 등을 종합해 보면, 이 사건

사고는 위 회전교차로에 먼저 진입한 피고 차량의 진행 상황을 확인하지 않은 채 만연히 위 회전교차로에 진입함으로써 피고 차량의 진행을 방해한 원고 차량 운전자의 주된 과실과 자신의 진행 방향 우측에서 위 교차로에 진입하려는 원고 차량의 진행 상황을 확인하여 속도를 줄이는 등의 조치를 취하지 않은 피고 차량 운전자의 과실이 경합되어 발생하였다 할것이고, 이 사건 사고 당시 각 차량의 위치, 각 차량의 충돌 부위와 형태 등 변론에 나타난 이 사건 사고의 구체적인 경위 등을 종합해 보면 원고 차량 운전자와 피고 차량 운전자의 과실비율을 8:2로 산정한 이 사건 결정은 적정하므로, 이와 다른 전제에서 부당이득의 반환을 구하는 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

◉ 수원지방법원 2021. 11. 11. 선고 2021나74952 판결

피고 차량 운전자(피보험자)가 2020. 12. 14. 15:58경 화성시 C 아파트 앞 회전교차로의 1차로에서 2차로로 차선변경을 시도하다가 마침 2차로를 주행 중이던 원고 차량을 제대로 확인하지 못한 과실로 피고 차량 조수석 앞 휀다 부분으로 원고 차량 운전석 뒤 측면 부분을 충격한 사고.

이 사건 사고 발생 당시 원고 차량은 그 진입경로(2차로)에 장애가 없던 상태에서 위 회전교차로로 진입하여 차선변경 없이 주행 중이었던 사실, 그 진입 직전 원고 시야에 회전교차로의 1차로를 진행 중이던 피고 차량이 발견되기는 하였으나 그때까지 피고 차량은 1차로에서 2차로로 별다른 차선변경을 시도하지 아니한 사실, 이내 원고 시야에서 피고 차량이 사라지고 원고 차량의 회전교차로 2차로 진입이 마무리된 이후 약 5초가량 지나고 나서야 피고 차량이 앞서 가던 원고 차량의 운전석 뒤 측면 부분을 충격한 사실, 그 충격 당시 피고 차량의 대부분은 여전히 1차로상에 위치하였던 사실이 인정되는바, 이러한 사고발생 경위나 시점 등에 비추어 이미 회전교차로 진입이 일단락된 상태에서 정상 진행 중이던 원고가 이 사건 사고를 회피할 수 있었다고 보기는 어려운 가운데, 피고가 제출한 증거나 들고 있는 사정만으로는 달리 이 사건 사고 발생이나 그로 인한 손해의 확대에 원고의 과실이 기여하였다고 판단되지 아니한다. 따라서 피고의 과실상계 주장은 이유 없다.

◉ 서울중앙지방법원 2020. 12. 18. 선고 2020나48385 판결

피고 차량은 2019. 7. 3. 15:00경 전남 장흥군 장흥읍 장흥교 회전교차로 내에서 원고 차량은 교차로 진입 전 편도 2차로 도로의 우회전 차선인 2차로로 진행하다가 교차로 내 회전차로에 진입하였고, 피고 차량은 교차로 진입 전 편도 2차로 도로의 1차로로 진행하며 교차로 내 회전차로에 진입하면서, 앞서 2차로에서 우회전하지 않고 회전차로로 진입한 원고 차량의

운전석 뒤 측면을 피고 차량의 우측 앞범퍼 부분으로 충격하였다. (이하 '이 사건 사고'라고 한다).

이 사건 사고는 기본적으로는 원고 차량이 우회전 차로인 2차로에서 우회전하지 않고 회전교차로로 진입하면서 피고 차량의 우측 앞으로 끼어들면서 발생한 것으로 보이는 점, 피고 차량으로서도 전방주시 의무를 충실히 다하였다면 우측 앞에서 끼어드는 원고 차량을 발견할 수 있었다고 보이는 점, 그 밖에 사고경위, 충돌부위, 파손 정도 등에 비추어 보면 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다 할 것이고, 그 비율은 앞서 본 제반 사정에 비추어 80:20으로 봄이 상당하다.

회전-2	진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 진입부 사고(2)
	레드(A) : 진입1차로에서 진입후 회전2차로로 진입 블루(B) : 진입2차로에서 진입후 회전2차로로 진입

기본 과실비율		레드80	블루20
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(,)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 진입2차로의 차량은 회전2차로로 진입을 하였는데, 진입1차로의 차량이 회전2차로로 진입하면서 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 노면표시 및 도로 구조상 진입 1차로의 차량은 회전1차로로, 진입 2차로 차량은 회전2차로로 진입을 하여야 하는데, 진입1차로의 차량이 곧바로 회전2차로로 진입한 것은 기본적으로 노면표시에 위반되어 가해차량이 된다, 다만 회전2차로의 진입이 명시적으로 금지되는 표시는 없는 점 그리고 회전교차로 진입부에서 정확한 진로에 대하여 운전자들이 혼란을

겪을 가능성이 있어 측방의 차량에 대한 주의의무가 요구되는 점 등을 감안하여, 기본 과실비율을 80:20으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 정상적으로 진행하는 차량이 선진입하는 경우, 구체적인 사고 상황상 피양불가로 판단되는 경우에는 일방과실로 산정할 수 있다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

참고 판례

◉ 서울중앙지방법원 2022. 4. 22. 선고 2021나22069 판결

피고 차량이 2020. 8. 7. 04:38경 서울 종로구 창경궁로 270 혜화동로터리 편도 3차선 도로의 1차로에서 2차로로 차선변경하려다가, 2차로에서 원고보조참가인이 운전 하던 원고 차량의 좌측 앞 범퍼 부분을 피고 차량의 우측 뒷범퍼 부분으로 충돌하는 교통사고가 발생하였다(이하 위 사고를 '이 사건 사고'라고 한다).

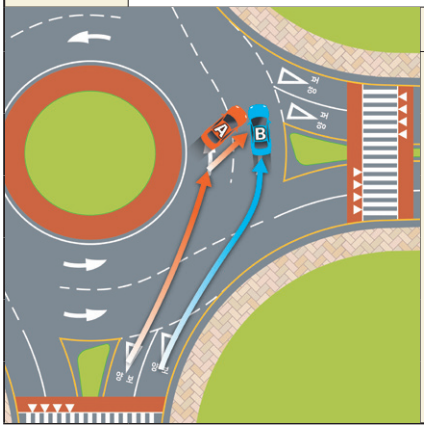
앞서 거시한 증거에 의하면, 피고 차량이 방향지시등도 켜지 않은 채 갑자기 차선변경을 한 과실이 훨씬 더 크기는 하나, 회전교차로 내에서 후행 차량이던 원고 차량으로서도 전방 주시 주의의무를 다했더라면 이 사건 사고를 피할 수 있었을 것이라고 보이므로, 이러한 원고 차량의 과실을 20%, 피고 차량의 과실을 80%라고 봄이 상당하다.

◉ 서울중앙지방법원 2020. 5. 14. 선고 2019나68925 판결

원고 차량은 2019. 1. 25. 08:28경 경북 칠곡군 동명면 가좌삼거리 회전교차로의 2차로를 따라 진행하고 있었다. 그런데 때마침 회전교차로의 1차로를 진행하던 피고차량이 진행 방향 오른쪽의 직진 차로로 진출하려다가 앞범퍼로 원고 차량의 왼쪽 앞 범퍼 및 펜더 부분을 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

위 인정사실과 앞서 든 증거를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 회전교차로에서 빠져나가려는 피고 차량으로서는 먼저 회전교차로 바깥쪽의 2차로로 차로를 변경한 뒤 진출 차로로 진행하였어야 함에도 회전교차로의 1차로에서 곧바로 진출 차로 쪽으로 진행한 점(피고 차량 운전자는 당시 원고 차량 및 피고 차량이 모두 회전교차로 내에 있다는 사실 자체를 인지하지 못한 것으로 추정된다), 당시 피고 차량에 선행하여 차선을 따라 진행하던 원고 차량 운전자로서는 회전교차로의 1차로에서 후행하던 피고 차량이 속도를 올려 원고 차량 앞쪽으로 가로질러 진행할 가능성까지 염두에 두기 어려웠을 것으로 보이는 점 등 이 사건 사고 발생경위, 차량의 충돌부위 및 파손 정도 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 피고 차량의 일방과실에 의하여 발생하였다고 할 것이다.

회전-3	진입 2개 차로에서 양 차량 진입 후 회전 중 사고
	레드(A) : 진입1차로 진입, 회전1차로 회전중 점선구간 진로변경 블루(B) : 회전2차로 회전 중



	기본 과실비율	레드70	블루30
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중대한 과실	+20	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(–) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(,)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 같은 방향에서 진입한 양차량 가운데 어느 한 차량이 회전1차로에 진입하여 회전하다가 점선구간에서 회전2차로로 차로를 변경하던 중 회전2차로에서 회전하던 차량과 충돌한 사고이다.

차로변경차량이 진출부에서 진출을 위하여 차로변경하는 경우에도 본 도표를 적용한다. 다만 회전교차로 통행방법에 관한 노면표시 위반의 성격이 강한 3시 진출부에서의 사고는 해당도표를 적용한다.

기본 과실비율

◉ 이 사고유형은 기본적으로 회전교차로 내에서 차로변경 중 사고로, 회전교차로의 특성 및 기존인정기준을 감안하여 기본 과실비율을 70:30으로 정한다, 다만, 진입부에서 자신이 진입하여야 할 회전차로에서 진입하지 않은 차량이 있는 경우 그 과실을 가산하여 산정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 서행불이행, 차로변경 신호불이행·지연, 현저한 과실, 중과실, 근접거리 급차로변경 여부 등 회전교차로 진행차량 간 차로변경 사고의 특성을 반영하여 수정요소를 적용한다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

참고 판례

◉ 서울중앙지방법원 2022. 3. 18. 선고 2021나28814 판결(60:40 판결)

원고 차량은 2020. 4. 19. 12:22경 여수시 시청로1 여수시청 로타리 회전교차로에 진입하여 2차로를 회전하던 중 3차로에서 2차로로 차선변경을 하던 피고 차량과 충돌하였다.

앞서 본 기초사실 및 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, ① 이 사건 사고는 피고 차량이 회전교차로에 진입하여 방향지시등을 켜지 않고 위 교차로 내 3차로에서 2차로로 차선을 변경하다가 발생한 것으로 피고 차량의 주된 과실로 발생하였다고 보이는 점, ② 다만 원고 차량도 진로변경이 빈번한 회전교차로를 진행하면서 우측에서 진행하는 피고차량에 대한 주시의무를 다하였다고 보기 어려운 점 및 그 밖에 이 사건 사고의 경위, 충돌부위, 파손정도 등에 비추어 보면 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다 할 것이고, 원고차량과 피고 차량의 과실비율은 40% : 60% 정도로 보는 것이 타당하다.

◉ 서울중앙지방법원 2022. 4. 5. 선고 2021나34819 판결(80:20 판결)

원고 차량은 2020. 7. 12. 11:00경 충남 C에 있는 D매장 근처 회전교차로에서 2차로를 주행하고 있었다. 당시 피고 차량은 1차로를 주행하던 중 홍성법원 방면으로 빠져나가려고 1차로에서 2차로로 차로를 변경하다가 피고 차량의 조수석 앞쪽 휀더 부위로 원고 차량의 운전석 뒤쪽 휀더 부위를 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라고 한다). 위 기초사실과 갑9호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 사고 당시 피고 차량이 진입하려고 했던 홍성법원 방면 도로는 2차로였던 사실, 위 사고 당시 원고차량의 조수석 뒷바퀴가 위 도로의 교통섬 부근에 위치하고 있었던 사실, 피고 차량은위 도로의 1차로 부근에서 원고 차량을 충격한 사실, 피고 차량이 방향지시등을 켰던 사실 등을 알 수 있다. 이에 의하면, 이 사건 사고는 홍성법원 방면 도로로 진입하기

위하여 회전교차로의 1차로에서 2차로로 급히 차로를 변경한 피고 차량의 과실과 피고 차량이 방향지시등을 켰음에도 이를 보지 못하고 그대로 진행한 원고 차량의 과실이 경합되어 발생한 것으로 봄이 타당하다. 나아가 이 사건 사고의 경위, 충격 부위 및 충격의 정도, 앞서 본 이 사건 사고 당시 현장 상황 등 여러 제반사정을 고려하면, 원고 차량과 피고 차량의 과실 비율은 20:80으로 봄이 타당하다.

◉ 서울중앙지방법원 2019. 7. 11. 선고 2018나76509 판결(100:0 판결)

피고 차량은 2018. 6. 27. 17:14경 서귀포시 성산읍 수산 입구 회전교차로에 진입하여 2차로를 따라 진행하고 있었고, 원고 차량은 위 회전교차로에 진입하여 1차로를 따라 진행하다가 위 회전교차로에서 빠져나가 고성 방향으로 가기 위하여 2차로로 차선을 변경하였는데, 그 과정에서 원고차량의 오른쪽 앞부분과 피고 차량의 왼쪽 옆 부분이 충격하는 사고(이하 '이 사건 사고'라 한다)가 발생하였다.

앞서 인정한 사실과 갑 제7 내지 9호증, 을 제2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 나타난 사고경위, 충돌 부위 및 충격의 정도 등 제반 사정, 즉 ① 피고 차량이 회전교차로의 2차로를 따라 진행하고 있던 중 1차로를 따라 진행하던 원고 차량이 1차로에서 2차로를 가로질러 고성 방향으로 진출하려다가 이 사건 사고가 발생한 점, ② 원고 차량과 피고 차량 모두 회전교차로에 진입하여 회전 차로를 따라 진행하던 상황에서 이 사건 사고가 발생하였으므로 원고 차량에 우선권이 있다고 볼 수 없는 점, ③ 회전교차로의 1차로를 진행 중인 원고 차량이 고성 방향으로 진출하기 위해서는 2차로의 통행 상황을 확인한 후 안전하게 2차로로 차선을 변경한 다음 고성 방향으로 진출하여야 함에도 원고 차량 운전자는 2차로의 차량 통행 상황을 확인하지 않은 채 1차로에서 무리하게 고성 방향으로 진출하려다가 이 사건 사고가 발생하였고, 피고 차량에게 1차로를 진행 중인 원고 차량이 고성 방향으로 진출하기 위하여 갑작스럽게 차선을 침범할 것까지 예상하고 이에 대비할 수 있었다고 보기 어려운 점, ④ 갑 제6호증의 기재만으로는 피고 차량 운전자가 사고 당시 내비게이션을 보았다거나 과속을 하였다고 인정하기 어려운 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량 운전자의 전적인 과실로 발생하였다고 봄이 상당하다.

◉ 서울중앙지방법원 2022. 10. 26. 선고 2022나13710 판결

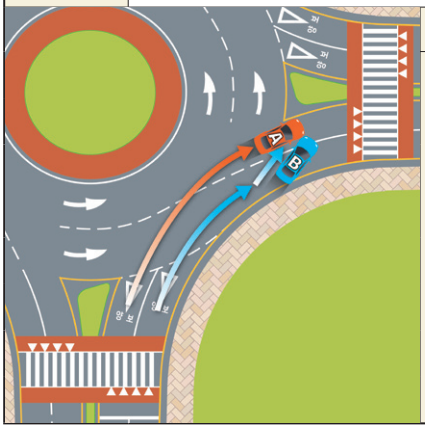
피고 차량은 2021. 5. 7. 08:26경 공주시 금학동 금학교차로(회전교차로)에서 1차로를 따라 주행하다가 2차로로 진로를 변경하던 중, 위 교차로 2차로를 따라 주행 중이던 원고 차량의 좌측 뒤 휀다 부분을 피고 차량의 우측 앞 범퍼 부분으로 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

앞서 인정한 사실에다가 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 즉 ① 이 사건 사고가 발생한 장소는 교통정리를 하고 있지 아니한 회전교차로로서, 1차로를 따라 주행하던 피고 차량이 2차로로 진로를 변경하는 과정에서 2차로를 따라 주행하던 원고 차량의 뒷부분을 충격하였다는 점에서 이 사건 사고 발생의 주된 원인은 피고 차량에 있는 것으로 보이는 점, ② 다만, 회전교차로에 먼저 진입한 것은 피고 차량이었는데, 원고 차량이 피고 차량을 앞질러 2차로로 주행하면서 1차로를 일부 침범하여 주행한 것도 이 사건 사고의 발생의 한 원인이 된 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생한 것으로서 원고 차량의 과실비율은 적어도 40% 이상이라고 봄이 상당하고, 달리 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 사고에 기여한 원고 차량의 과실 비율이 그에 미치지 못한다고 보기 어렵다.

◉ 서울중앙지방법원 2018. 10. 11. 선고 2018나48726 판결

신호등 없는 회전교차로에서 2차로를 진행하면서 계속 회전하려던 원고 차량과 1차로에서 진행하다 진출하려고 2차로로 차로변경하던 피고 차량이 접촉한 사고에 대해, 사고 경위, 충돌부위 및 충격의 정도 등 제반사정에 비추어 보면, 원고차량과 피고차량 각 운전자의 이 사건 사고에 관한 과실은 4 : 6으로 봄이 상당하다. 진입차량의 진행방향에 대하여 정지선이 그려져 있는 이 사건과 같은 원형교차로, 이른바 Roundabout형 교차로에서는, 교차로 통과 차량 모두에게 다른 차량의 동태를 살펴야 할 의무가 있기는 하나, 교차로에 진입하여 회전하려는 차량은 가급적 바깥쪽 차로를 이용하여야 한다는 점에 비추어 볼 때 안쪽 차로의 차량에게 더 큰 주의의무가 있다고 할 것인데, 피고차량 운전자는 1차로로 진입하여 그대로 진출하려고 하였으므로, 피고차량의 책임이 좀 더 크다고 할 것이다. 이를 넘는 쌍방의 주장은 받아들이지 않는다.

회전-4	진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 3시 진출부 사고(1)
	레드(A) : 진입1차로 진입, 회전1차로 회전, 진출1차로 진출 블루(B) : 진입2차로 진입, 회전2차로 회전, 진출1차로 진출



기본 과실비율		레드50	블루50
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(,)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 진입1차로의 차량은 회전1차로로 회전을 하였는데, 12시나 9시 방향으로 가지 않고, 3시 방향으로 진출을 하고, 진입2차로의 차량이 회전2차로로 회전을 하였는데, 진출부에서 진출1차로로 차로변경을 하면서 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 노면표시 및 도로구조상 3시 방향으로 우회전하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 함에도 레드(A) 차량은 회전교차로에서의 진행 방향을 지시하는 노면 표시에 위반하여 진입1차로에서 회전1차로로 진입한 후 곧바로 3시 방향으로 우회전을 시도하였으므로

레드(A) 차량의 과실이 상당하나, 블루(B) 차량의 경우도 회전2차로에서 진출1차로로 교차로내 진로를 변경한 과실이 상당하므로 양 차량의 기본 과실비율은 50:50으로 한다.

만약, 진입2차로의 차량이 진출을 하지 않고 2차로를 따라 회전을 하는 경우에는, 진입1차로 차량의 회전교차로 통행방법 위반에 기한 사고라 할 것이므로, 사고 장소가 3시 진출구 부분이라도 본 도표를 적용하지 않고, 도표(회전)-2와 차 도표(회전)-3 사고의 복합유형으로 보아 기본 과실비율을 70:30으로 완화하여 적용한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 정상적으로 진행하는 차량이 선진입하는 경우, 구체적인 사고 상황상 피양불가로 판단되는 경우에는 일방과실로 산정할 수 있다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

참조 판례

◉ 서울중앙지방법원 2020. 7. 8. 선고 2019나65117 판결

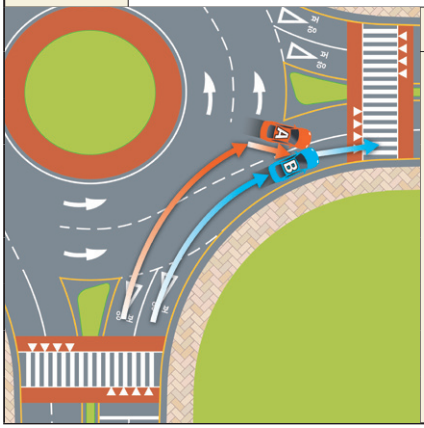
회전교차로(편도2차로)의 1차로에 진입하였다가 3시 방향 진출로(편도2차로) 중 1차로로 진출하려던 원고차량과 회전교차로의 2차로에 진입하였다가 3시 방향 진출로 바로 앞에서 왼쪽 으로 방향을 더 튼 피고차량이 충돌한 사고.

앞서 인정한 사실에 더하여 앞서 든 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합적으로 고려하면, 이 사건 사고는 원·피고차량 운전자의 과실이 경합하여 발생한 것으로 판단되고, 그 과실비율은 50% : 50%로 봄이 상당하다.

① 이 사건 사고 장소인 회전교차로는 그 구조적 특성상 차량들이 회전하면서 주행하거나 방향을 결정하여야 하므로 운전자로서는 다른 차량의 동태를 보다 면밀히 살피면서 운전하여야 할 주의의무가 있다. 그리고 진로를 변경하려는 모든 차의 운전자는 주변 차량의 속도, 진로, 그 밖의 도로상황에 따라 안전한 속도와 방법으로 이를 시도하여야 하는데, 회전교차로의 경우 진로 변경이 빈번하므로 다른 차량의 진로변경에 대비하기 위한 특별한 주의가 요구된다. ② 원고차량 운전자로서는 편도 2차로인 회전교차로의 1차로에 진입한 뒤 3시 방향으로 진출하기 위해 2차로로 진로를 변경하는 과정에서 2차로를 주행하던 피고차량과 충돌하지 않기 위해 안전운전 할 주의의무가 있었음에도 속도를 줄이지 않고 피고차량을 앞질러 가려다 충돌하였다. ③ 피고차량 운전자는 회전교차로의 2차로에 진입하여 반시계 방향으로 회전 주행하며 서행하다가 3시 방향 진출로 바로 앞에서 방향을 왼쪽으로 더 틀었고, 그 직후 원고차량과 충돌하였다.

이에 관하여 피고는 원래 피고 차량도 3시 방향으로 진출하려던 것이었다고 주장하다가, 이 법원에 이르러 계속 회전 주행하려던 것이었다고 주장을 변경하였다. 당시 피고차량 운전자의 의도를 정확히 파악할 수 있는 자료는 없다. 다만 피고의 원래 주장대로라면, 피고차량이 3시 방향 진출로의 2차로로 진입할 수 있었던 지점에서 1차로를 향해 방향을 더 튼 것으로 볼 수 있으므로, 피고차량 운전자가 3시 방향 진출로의 1차로로 진출하려던 원고차량의 동태를 제대로 살피지 않고 피고차량 역시 1차로로 진로를 변경하려다 사고가 난 것으로 볼 수 있다. 한편 피고의 바뀐 주장에 의하더라도, 피고차량 운전자가 회전교차로의 2차로에서 그대로 회전 주행할 경우 3시 방향 진출을 위해 회전교차로의 1차로에서 2차로로 진로를 변경하려던 원고차량과 충돌할 가능성이 있음에도 원고차량의 동태를 제대로 살피지 않고 계속 회전 주행하려다 사고가 난 것으로 볼 수 있다. 결국 어떤 경우이든 피고차량 운전자에게도 과실이 있음이 분명하다.

회전-5	진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 3시 진출부 사고(2)
	레드(A) : 진입1차로 진입, 회전1차로 회전, 진출2차로 진출 블루(B) : 진입2차로 진입, 회전2차로 회전, 진출2차로 진출



기본 과실비율		레드90	블루10
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(,)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 진입1차로의 차량은 회전1차로로 회전을 하였는데, 12시나 9시 방향으로 가지 않고, 3시 방향으로 진출을 하면서 진출2차로로 차로변경을 하고, 진입2차로의 차량이 회전2차로로 회전 후 진출부에서 진출2차로로 정상 진출을 하다가 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 노면표시 및 도로구조상 3시 방향으로 우회전하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 함에도 레드(A) 차량은 회전교차로에서의 진행 방향을 지시하는 노면 표시에 위반하여 진입1

차로에서 회전1차로로 진입한 후 곧바로 3시 방향으로 우회전을 시도한 레드(A) 차량의 과실이 상당하고, 거기에다가 교차로내 차로변경을 한 과실까지 더하여 중과실이 인정되는 점, 단 블루(B) 차량의 경우도 회전교차로의 특성상 회전교차로 진입부에서 정확한 진로에 대하여 운전자들이 혼란을 겪을 가능성이 있어 측방의 차량에 대한 주의의무가 인정되는 점 등을 감안하여, 기본 과실비율을 90:10으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 제3편 제2장 3. 수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 정상적으로 진행하는 차량이 선진입하는 경우, 구체적인 사고 상황상 피양불가로 판단되는 경우에는 일방과실로 산정할 수 있다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

참조 판례

◉ 서울중앙지방법원 2022. 11. 22. 선고 2022나38955 판결

피고 차량이 2021. 7. 17. 16:45경 화성시 D에 있는 E조합 부근 회전교차로의 1차로를 따라 회전하다가 진출하기 위하여 2차로로 진로 변경하던 중 위 회전교차로에 먼저 진입하여 2차로를 따라 회전하던 원고 차량의 왼쪽 앞부분을 피고 차량의 오른쪽 옆부분으로 들이받아 원고 차량과 피고 차량이 파손되는 사고가 발생하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

위 인정 사실과 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량 운전자의 과실과 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였고, 그 비율은 10:90으로 봄이 타당하다.

① 이 사건 사고가 발생한 회전교차로는 교통정리가 없는 교차로인데, 피고 차량은 회전교차로에 막 진입하여 회전하기 시작하였음에 반해 원고 차량은 이미 회전교차로에 진입하여 2차로를 따라 회전하고 있었으므로, 피고 차량 운전자로서는 원고 차량에 진로를 양보할 의무가 있음에도 이를 위반하였다. ② 피고 차량은 1차로를 따라 진행하다가 진출하기 위하여 2차로로 급하게 진로변경을 하면서 속도를 줄이거나 방향지시등을 켜지 않은 채 그대로 진행함으로써 이 사건 사고를 일으켰으므로 그 과실이 중하다. ③ 다만, 원고 차량으로서도 회전교차로는 진출입과 이에 따른 진로 변경이 빈번하므로 1차로에서 진출을 위해 진로 변경하는 차량이 있는지 확인하고 안전하게 회전할 의무가 있다고 할 것인데, 이를 소홀히 한 잘못이 있다.

◉ 서울중앙지방법원 2019. 7. 11. 선고 2018나76509 판결

피고 차량은 2018. 6. 27. 17:14경 서귀포시 성산읍 수산 입구 회전교차로에 진입하여 2차로를 따라 진행하고 있었고, 원고 차량은 위 회전교차로에 진입하여 1차로를 따라 진행하다가 위 회전교차로에서 빠져나가 고성 방향으로 가기 위하여 2차로로 차선을 변경하였는데,

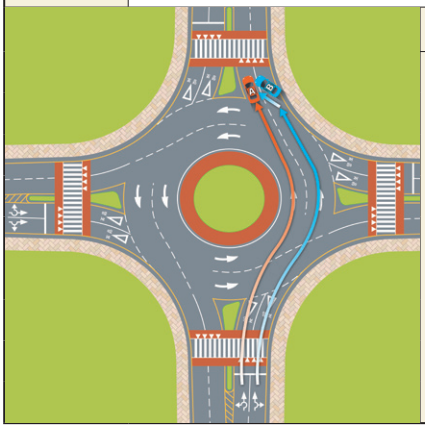
그 과정에서 원고차량의 오른쪽 앞부분과 피고 차량의 왼쪽 옆 부분이 충격하는 사고(이하 '이 사건 사고'라 한다)가 발생하였다.

앞서 인정한 사실과 갑 제7 내지 9호증, 을 제2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 나타난 사고경위, 충돌 부위 및 충격의 정도 등 제반 사정, 즉 ① 피고 차량이 회전교차로의 2차로를 따라 진행하고 있던 중 1차로를 따라 진행하던 원고 차량이 1차로에서 2차로를 가로질러 고성 방향으로 진출하려다가 이 사건 사고가 발생한 점, ② 원고 차량과 피고 차량 모두 회전교차로에 진입하여 회전차로를 따라 진행하던 상황에서 이 사건 사고가 발생하였으므로 원고 차량에 우선권이 있다고 볼 수 없는 점, ③ 회전교차로의 1차로를 진행 중인 원고 차량이 고성 방향으로 진출하기 위해서는 2차로의 통행 상황을 확인한 후 안전하게 2차로로 차선을 변경한 다음 고성 방향으로 진출하여야 함에도 원고 차량 운전자는 2차로의 차량 통행 상황을 확인하지 않은 채 1차로에서 무리하게 고성 방향으로 진출하려다가 이 사건 사고가 발생하였고, 피고 차량에게 1차로를 진행 중인 원고 차량이 고성 방향으로 진출하기 위하여 갑작스럽게 차선을 침범할 것까지 예상하고 이에 대비할 수 있었다고, 보기 어려운 점, ④ 갑 제6호증의 기재만으로는 피고 차량 운전자가 사고 당시 내비게이션을 보았다거나 과속을 하였다고 인정하기 어려운 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량 운전자의 전적인 과실로 발생하였다고 봄이 상당하다.

⊙ 서울중앙지방법원 2020. 12. 10. 선고 2019나39866 판결

원고 차량은 용신교차로(원형교차로)의 2차로를 진행하다가, 같은 진행방향 1차로를 진행하다가 우측으로 원형교차로를 빠져나가려는 피고 차량의 조수석쪽 앞부분과 원고 차량의 운전석쪽 옆부분이 충격하는 교통사고가 발생하였다. 이 사건 교통사고는 안전운전의무를 게을리하여 위 교차로의 1차로에서 2차로로 차선을 변경한 피고 차량의 과실과 안전운전의무를 게을리 하여 위 교차로의 2차로를 진행하면서 피고 차량의 진행상황을 확인하지 못한 원고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이다. 나아가 이 사건 교통사고의 발생경위 및 도로 현황, 각 차량의 위치, 충돌 부위 및 파손 정도 등을 고려하면, 그 과실비율은 원고 차량 10%, 피고 차량 90%로 봄이 타당하다.

회전-6	진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 12시 진출부 사고(1)
	레드(A) : 진입1차로 진입, 회전1차로 회전, 진출1차로 진출 블루(B) : 진입2차로 진입, 회전2차로 회전, 진출1차로 진출



기본 과실비율		레드20	블루80
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10
	블루(B) 점선구간 변경		-20

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(↱, ↰)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 진입1차로의 차량은 회전1차로로 회전을 하여, 12시 방향 진출 1차로로 진출 하고, 진입2차로의 차량이 회전2차로로 회전을 하였는데, 12시 방향 진출부에서 진출1차로로 차로변경을 하면서 충돌한 사고이다.

※ 이 사고유형은 레드(A) 차량이 진출부에서 차로를 변경하여도 동일한 바, 회전1차로 차량이 진출2차로로 차로변경하는 경우에도 동일하게 적용하면 된다.

기본 과실비율

◉ 이 경우는 양 차량 모두 회전교차로 진행방향을 지시하는 노면표시에 따라 진행을 하기는 하였으나, 진출부에서 차로변경을 하면서 사고가 발생하였고, 기본적으로 진출부는 실선구간이므로 실선구간 차로변경 과실을 적용하여야 하나 회전교차로의 특성상 진출부에서 경로에 혼돈을 겪는 경우가 현실적으로 있음을 감안하여 과실비율을 일부 완화하여 기본 과실비율을 20:80으로 한다. 다만, 진출부이기는 하나 점선구간에서 변경한 경우는 차54-4(회전차량간의 차로변경) 도표를 준용하여 기본 과실비율을 40:60으로 한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 정상적으로 진행하는 차량이 선진입하는 경우, 구체적인 사고 상황상 피양불가로 판단되는 경우에는 일방과실로 산정할 수 있다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제14조(차로의 설치 등)

⑤ 차마의 운전자는 안전표지가 설치되어 특별히 진로 변경이 금지된 곳에서는 차마의 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

참조 판례

◉ 서울중앙지방법원 2020. 6. 25. 선고 2019나77240 판결

피고 차량은 2019. 2. 27. 08:00경 양산시 E에 있는 F대학교 내 회전교차로 편도 2차로 도로(이하 '이 사건 도로'라 한다)의 1차로에서 우회전을 시도하던 중 이 사건 도로 2차로에서 우회전하여 진행하던 원고 차량의 좌측 전면 부분을 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

위 인정사실에 앞서 든 증거를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정, 즉 ① 이 사건 도로의 1차로와 2차로는 모두 우회전 차선으로 흰색 실선으로 각 차로가 구분되어 있는 점, ② 원고 차량 운전자는 2차로를 따라 주행하다가 노면 표시를 무시하고 진행방향 왼쪽의 흰색 실선을 침범하여 진행한 과실이 있는 것으로 보이는 점, ③ 피고 차량 운전자는 원고 차량이 먼저 회전교차로에 진입한 상태에서 우회전을 함에 있어 측면 방향 및 주변 차량의 동태를 주시하며 안전하게 우회전을 하여야 하는 의무를 태만히 한 과실이 있는 것으로 보이는 점 등 이 사건 사고의 발생 경위, 차량의 충돌 부위 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고, 그 비율은 앞서 본 제반 사정에 비추어 80 : 20으로 봄이 상당하다.

⊙ 서울중앙지방법원 2022. 3. 18. 선고 2021나28814 판결

원고 차량은 2020. 4. 19. 12:22경 여수시 시청로1 여수시청 로타리 회전교차로에 진입하여 2차로를 회전하던 중 3차로에서 2차로로 차선변경을 하던 피고 차량과 충돌하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

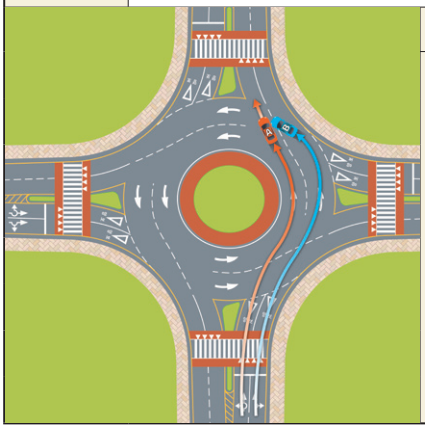
앞서 본 기초사실 및 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, ① 이 사건 사고는 피고 차량이 회전교차로에 진입하여 방향지시등을 켜지 않고 위 교차로 내 3차로에서 2차로로 차선을 변경하다가 발생한 것으로 피고 차량의 주된 과실로 발생하였다고 보이는 점, ② 다만 원고 차량도 진로변경이 빈번한 회전교차로를 진행하면서 우측에서 진행하는 피고차량에 대한 주시의무를 다하였다고 보기 어려운 점 및 그 밖에 이 사건 사고의 경위, 충돌부위, 파손정도 등에 비추어 보면 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다 할 것이고, 원고차량과 피고 차량의 과실비율은 40% : 60% 정도로 보는 것이 타당하다.

⊙ 서울중앙지방법원 2020. 5. 14. 선고 2019나68925 판결

원고 차량은 2019. 1. 25. 08:28경 경북 칠곡군 동명면 가좌삼거리 회전교차로의 2차로를 따라 진행하고 있었다. 그런데 때마침 회전교차로의 1차로를 진행하던 피고차량이 진행 방향 오른쪽의 직진 차로로 진출하려다가 앞범퍼로 원고 차량의 왼쪽 앞 범퍼 및 펜더 부분을 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

위 인정사실과 앞서 든 증거를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 회전교차로에서 빠져나가려는 피고 차량으로서는 먼저 회전교차로 바깥쪽의 2차로로 차로를 변경한 뒤 진출 차로로 진행하였어야 함에도 회전교차로의 1차로에서 곧바로 진출 차로 쪽으로 진행한 점(피고 차량 운전자는 당시 원고 차량 및 피고 차량이 모두 회전교차로 내에 있다는 사실 자체를 인지하지 못한 것으로 추정된다), 당시 피고 차량에 선행하여 차선을 따라 진행하던 원고 차량 운전자로서는 회전교차로의 1차로에서 후행하던 피고 차량이 속도를 올려 원고 차량 앞쪽으로 가로질러 진행할 가능성까지 염두에 두기 어려웠을 것으로 보이는 점 등 이 사건 사고 발생 경위, 차량의 충돌부위 및 파손 정도 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 피고 차량의 일방과실에 의하여 발생 하였다고 할 것이다.

회전-7	진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 12시 진출부 사고(2)
	레드(A) : 진입1차로 진입, 회전1차로 회전, 진출1차로 진출 블루(B) : 진입2차로 진입, 회전2차로 좌회전(계속 2차로 회전)



기본 과실비율		레드30	블루70
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(,)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다

구체적인 사고상황은 진입 1차로 차량은 정상적으로 12시 방향으로 진행하는데, 진입 2차로 차량이 12시 방향으로 진출하지 않고 9시 방향으로 좌회전(계속 회전)을 하다가 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 이 사고유형은 노면표시에 따라 정상적으로 진입하여 회전하다가 정상적으로 진출하는 레드(A) 차량과 노면표시에 위반하여 회전한 블루(B) 차량과의 사고로, 기본적으로 블루(B) 차량의 회전교차로 통행방법 위반에 의한 사고이므로 블루(B) 차량을 가해차량으로 평가하되, 다만, 본 회전교차로의 특성(3시 방향에서 진입하는 차량은 블루(B) 차량의 경로로

진행할 수 있어 12시 진출부에서의 사고는 노면지시위반의 성격이 완화됨)을 감안하여, 기본 과실비율은 30:70으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 서행불이행, 차로변경 신호불이행·지연, 현저한 과실, 중과실, 근접거리 급차로변경 여부 등 회전교차로 진행차량 간 차로변경사고의 특성을 반영하여 수정요소를 적용한다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

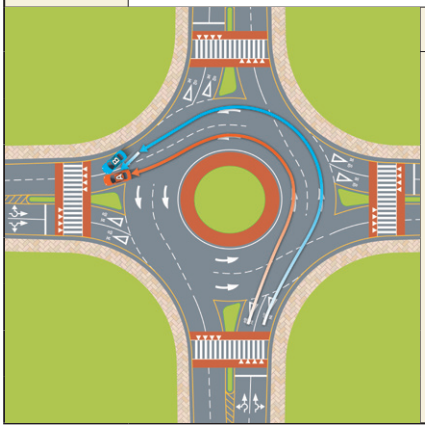
① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

참고 판례

◉ 서울중앙지방법원 2021. 8. 10. 선고 2020나72005호 판결

이 사건 회전교차로의 3차로 전부가 출구방향으로 향하기도 하고 회전방향을 향하기도 하는 곳이어서 원고 차량과 피고 차량 모두 전방좌우를 잘 살펴 다른 차량의 진행에 주의하여 안전운전 의무를 다해야 함에도, 서로의 차량을 인식하지 못하고 진행하다가 이 사건 사고가 발생한 것으로 보이는 점, 그 밖에 사고경위, 충돌부위, 파손정도 등에 비추어 보면 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다 할 것이고, 그 비율은 앞서 본 제반 사정에 비추어 40 : 60으로 봄이 상당하다.

회전-8	진입 2개 차로에서 진입한 차량 간 9시 진출부 사고
	레드(A) : 진입1차로 진입, 회전1차로 회전, 진출1차로 진출 블루(B) : 진입2차로 진입, 회전2차로 회전, 진출1차로 진출



기본 과실비율		레드20	블루80
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(↱, ↰)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 진입1차로의 차량은 회전1차로로 회전을 하여 9시 방향 진출1차로로 진출을 하는데, 진입2차로의 차량이 회전2차로로 회전을 하다가, 3시나 12시로 진출하지 않고 9시까지 회전을 하면서 9시 진출부에서 진출1차로로 차로변경하다가 충돌한 사고이다.

※ 이 사고유형은 레드(A) 차량이 진출부에서 차로를 변경하여도 동일한 실선구간 차로변경 사고의 성격인바, 회전1차로차량이 진출2차로로 차로변경하는 경우에도 동일하게 적용하면 된다.

기본 과실비율

◉ 노면표시 및 도로구조상 9시 방향으로 우회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 함에도 회전교차로에서의 진행 방향을 지시하는 노면 표시에 위반하여 진입2차로에서 회전2차로로 진입한 후 곧바로 9시 방향까지 회전을 하다가 진출부에서 차로변경을 한 차량의 과실이 중하나, 270도 가량 회전을 하면서 지시위반의 성격이 상당히 희석되고, 실선구간 차로변경 사고의 성격으로 전환되는 점 및 회전교차로의 특성상 회전교차로 진출부에서 정확한 진로에 대하여 운전자들이 혼란을 겪을 가능성이 있어 측방의 차량에 대한 주의의무가 인정되는 점 등을 감안하여, 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 정상적으로 진행하는 차량이 선진입하는 경우, 구체적인 사고 상황상 피양불가로 판단되는 경우에는 일방과실로 산정할 수 있다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제14조(차로의 설치 등)

⑤ 차마의 운전자는 안전표지가 설치되어 특별히 진로 변경이 금지된 곳에서는 차마의 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

참조 판례

◉ 서울중앙지방법원 2020. 6. 25. 선고 2019나77240 판결

피고 차량은 2019. 2. 27. 08:00경 양산시 E에 있는 F대학교 내 회전교차로 편도 2차로 도로(이하 '이 사건 도로'라 한다)의 1차로에서 우회전을 시도하던 중 이 사건 도로 2차로에서 우회전하여 진행하던 원고 차량의 좌측 전면 부분을 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

위 인정사실에 앞서 든 증거를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정, 즉 ① 이 사건 도로의 1차로와 2차로는 모두 우회전 차선으로 흰색 실선으로 각 차로가 구분되어 있는 점, ② 원고 차량 운전자는 2차로를 따라 주행하다가 노면 표시를 무시하고 진행방향 왼쪽의 흰색 실선을 침범하여 진행한 과실이 있는 것으로 보이는 점, ③ 피고 차량 운전자는 원고 차량이 먼저 회전교차로에 진입한 상태에서 우회전을 함에 있어 측면 방향 및 주변 차량의 동태를 주시하며 안전하게 우회전을 하여야 하는 의무를 태만히 한 과실이 있는 것으로 보이는 점 등 이 사건 사고의 발생 경위, 차량의 충돌 부위 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고, 그 비율은 앞서 본 제반 사정에 비추어 80 : 20으로 봄이 상당하다.

◉ 서울중앙지방법원 2022. 3. 18. 선고 2021나28814 판결

원고 차량은 2020. 4. 19. 12:22경 여수시 시청로1 여수시청 로타리 회전교차로에 진입하여 2차로를 회전하던 중 3차로에서 2차로로 차선변경을 하던 피고 차량과 충돌하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

앞서 본 기초사실 및 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, ① 이 사건 사고는 피고 차량이 회전교차로에 진입하여 방향지시등을 켜지 않고 위 교차로 내 3차로에서 2차로로 차선을 변경하다가 발생한 것으로 피고 차량의 주된 과실로 발생하였다고 보이는 점, ② 다만 원고 차량도 진로변경이 빈번한 회전교차로를 진행하면서 우측에서 진행하는 피고차량에 대한 주시의무를 다하였다고 보기 어려운 점 및 그 밖에 이 사건 사고의 경위, 충돌부위, 파손정도 등에 비추어 보면 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다 할 것이고, 원고차량과 피고 차량의 과실비율은 40% : 60% 정도로 보는 것이 타당하다.

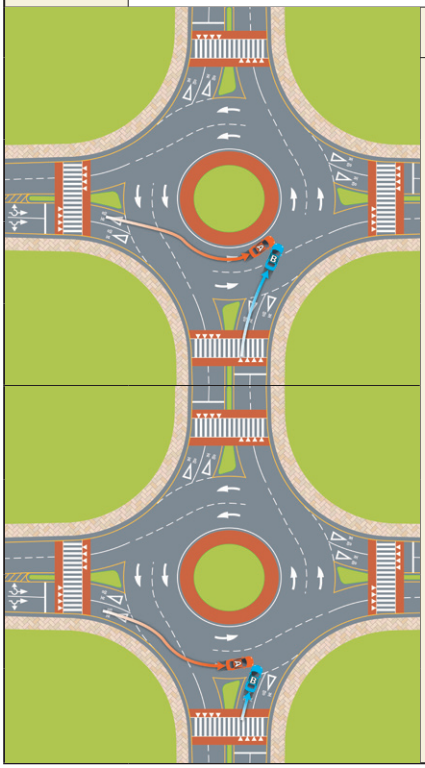
◉ 서울남부지방법원 2021. 10. 22. 선고 2021나63257 판결

원고 차량이 2020. 12. 22. 18:32경 여수시 학동 소재 여수시청 앞 회전교차로를 1차로를 따라 주행하던 중, 위 회전교차로를 빠져나가기 위해 1차로에서 3차로로 차선을 연이어 변경하려다가, 위 회전교차로 내에서 3차로를 따라 주행 중이던 피고 차량과 충돌하는 사고가 발생하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정들 즉, ① 회전교차로에서는 회전하는 차량에 우선통행권이 있으므로, 회전교차로 밖으로 빠져나가기 위해서는 회전교차로 내에서 계속하여 회전하려는 다른 차량의 움직임을 예의주시하며 안전하게 회전교차로 밖으로 진출을 시도하여야 할 주의의무가 있는 점, ② 그런데도 원고 차량 운전자가 누군가와 전화통화를 하며 안일하게 운전하면서, 1차로에서 3차로로 연속적으로 차선변경을 하여 곧바로 회전교차로 밖으로 빠져 나가려다가 3차로를 주행 중이던 피고 차량과 충돌하게 된 점, ③ 원 피고 차량의 각 블랙박스 영상에 의하더라도, 원고 차량이 방향지시등을 작동한 채 차선변경을 시도하려 하였는지 여부가 확인되지 아니하고, 이 사건 사고 발생 당시 회전교차로 내 1, 2차로는 차량 정체가 극심했던 반면, 3차로는 1, 2차로에 비해 상대적으로 차량 흐름이 원활한 상태였던 점에 비추어 볼 때, 당시 3차로를 주행하던 피고 차량 운전자로서는 좌측에서 차선을 변경하려는 원고 차량의 존재 및 그 진행경로를 인식하기

어려웠던 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 회전교차로를 빠져나가기 위해 무리하게 1차로에서 3차로로 연속적으로 차선을 변경하려 한 원고 차량 운전자의 잘못으로 인하여 발생한 것으로 봄이 상당하다.

회전-9	선진입 회전 차량과 후진입 직진 차량 간 사고
	레드(A) : 9시 방향에서 선진입하여 12시 또는 3시 방향으로 회전 블루(B) : 6시 방향에서 후진입하여 12시 방향으로 직진



기본 과실비율		레드20	블루80
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중대한 과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(↱, ↰)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 9시 방향에서 선진입하여 12시 또는 3시 방향으로 회전하는 레드(A) 차량과 6시 방향에서 후진입하여 12시 방향으로 직진하는 블루(B) 차량이 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 이미 회전교차로에 진입하여 회전차로를 주행 중인 레드(A) 차량에 통행우선권이 있고, 회전교차로에 진입하는 블루(B) 차량은 회전 중인 차량의 진행을 방해하지 않도록 양보할 의무가 있으며, 도로교통법 제48조 제1항에 따라 회전 중인 레드(A) 차량도 진입차량의 주행에 주의하여 사고예방을 위해 감속 또는 제동을 해야하는 안전운전 의무가 있으므로 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 서행불이행, 차로변경 신호불이행·지연, 근접거리 급차로변경 여부, 선진입 여부, 현저한 과실, 중과실 등 회전교차로 진행차량 간 사고의 특성을 반영하여 수정요소를 적용한다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

◉ 도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.

참고 판례

◉ 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022나60921 판결

모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 하므로(도로교통법 제25조의2 제2항) 이 사건 회전교차로에 먼저 진입한 원고차량에게 통행우선권이 있는 점, 피고차량은 회전교차로에서 진로를 변경할 경우 충분한 안전거리를 확보한 후 진로를 변경하였어야 하나, 이 사건 회전교차로에 진입한 후 급격하게 1차로로 진입하였으므로 이 사건 사고는 피고차량의 주된 과실로 인하여 발생하였다고 봄이 상당한 점, 원고차량 역시 진입로 간 거리가 짧고 다수의 차량이 진입하면서 교행하고 있는 상황에서 진입하는 차량의 주행에 주의하여 감속 또는 제동을 하여야 하나 이를 다하지 않은 과실이 있는 점 등 이 사건 사고의 경위, 충돌부위 및 파손 정도, 도로 상황 등 제반 사정을 종합하면, 이 사건 사고는 원고차량과 피고차량의 과실이 경합하여 발생하였고, 그 과실비율은 원고차량 20%, 피고차량 80%로 봄이 상당하다.

⊙ 서울중앙지방법원 2022. 11. 10. 선고 2022나5474 판결

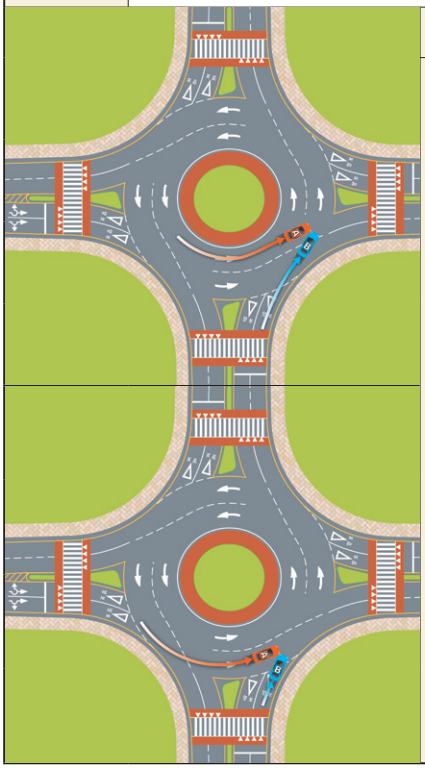
이 사건 사고는 회전교차로에 진입하면서 피고 차량 오른쪽에서 진행하는 원고 차량의 움직임을 잘 살피지 아니한 피고 차량 운전자의 주된 과실로 발생하였다. 한편 원고 차량도 ① 회전교차로에 이르기 전에 차선이 없어지는 점, ② 피고 차량이 1차로로 진행하여 회전교차로에 진입하리라는 점, ③ 피고 차량이 1, 2차로를 구분하는 차선이 없어지는, 회전교차로에 이르기 전 약 15~20m 구간에서 회전교차로에 자연스럽게 진입하기 위해 가상의 2차로 쪽(원고 차량 쪽, 오른쪽)으로 움직일 수 있다는 점을 모두 예상할 수 있었음에도 피고 차량의 움직임을 잘 살피지 아니한 채 피고 차량을 추월하다가 이 사건 사고가 발생하였다. 이와 같이 이 사건 사고는 원고 차량 운전자(원고보조참가인) 과실과 피고 차량 운전자 과실이 경합하여 발생하였고, 앞서 본 사고 경위, 양 차량의 충격부위 등을 종합하여 볼 때, 원고 차량 운전자와 피고 차량 운전자의 과실 비율을 20:80으로 보는 것이 타당하다.

⊙ 서울중앙지방법원 2018. 9. 12. 선고 2018나32967 판결

① 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 되고(도로교통법 제19조 제3항), 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 하는 점(같은 법 제26조 제1항), ② 피고 차량이 이 사건 회전교차로에 진입하기 직전의 도로 노면에는 '양보' 표시가 되어 있어 이 사건 회전교차로를 통행하는 차량과 이 사건 회전교차로에 진입하려고 하는 차량 사이에는 이 사건 회전교차로를 통행하는 차량에 통행우선권이 있었던 점, ③ 피고 차량 운전자는 이 사건 회전교차로에 진입함에 있어 일시정지하여 이 사건 회전교차로에 통행하는 차량이 있는지를 살피지 아니한 채 진행하던 속도 그대로 이 사건 회전교차로에 진입하다가 이 사건 사고를 일으킨 점, ④ 이 사건 사고 직전 원고 차량과 피고 차량의 위치 및 속도를 감안할 때, 원고 차량이 이 사건 회전교차로에 먼저 진입한 것으로 보이기는 하나, 원고 차량 운전자로서는 원고 차량의 전방에서 이 사건 회전교차로로 진입하려고 하는 피고 차량이 있음을 인식할 수 있었으므로 피고 차량의 속도 및 움직임에 주의하여 이 사건 회전교차로를 통행하였어야 함에도 진행하던 속도 그대로 이 사건 회전교차로를 통행하다가 이 사건 사고를 일으키게 된 점, ⑤ 이 사건 사고 당시 충돌 부위가 피고 차량은 좌측 앞 범퍼 및 앞 펜더 부분이고, 원고 차량은 우측 뒤 문짝 및 뒤 범퍼 부분인 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 이 사건 회전교차로에 진입함에 있어 양보의무를 위반한 피고 차량 운전자의 과실과 원고 차량의 전방에서 이 사건 회전교차로로 진입하려고 하는 피고 차량을 확인할 수 있었

음에도 피고 차량의 속도 및 움직임에 주의하여 속도를 줄이거나 제동하는 등의 조치를 취하지 아니한 채 진행하던 속도 그대로 이 사건 회전교차로를 통행한 원고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고, 이를 참작하면 이 사건 사고 발생에 있어 원고 차량 운전자의 과실비율은 20%, 피고 차량 운전자의 과실비율은 80%라고 봄이 상당하다.

회전-10	선진입하여 회전 후 진출 차량과 후진입 차량 간 사고
	레드(A) : 선진입하여 회전 후 3시 방향으로 진출 블루(B) : 6시 방향 2차로에서 후진입



기본 과실비율		레드20	블루80
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중대한 과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(↱, ↰)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 9시 또는 12시 방향에서 선진입하여 회전 후 3시 방향으로 진출하는 레드(A) 차량과 6시 방향 2차로에서 후진입하는 블루(B) 차량이 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 회전교차로의 경우 도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 진입차량은 진입 시 양보 의무가 명시적으로 규정되어 있어 회전차량에 통행우선권이 주어져 있으나, 회전차량도 진입하는 차량이 있는지 주의하며 진출하여야 하는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 서행불이행, 차로변경 신호불이행·지연, 근접거리 급차로변경 여부, 선진입 여부, 현저한 과실, 중과실 등 회전교차로 진행차량 간 사고의 특성을 반영하여 수정요소를 적용한다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

◉ 도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.

참고 판례

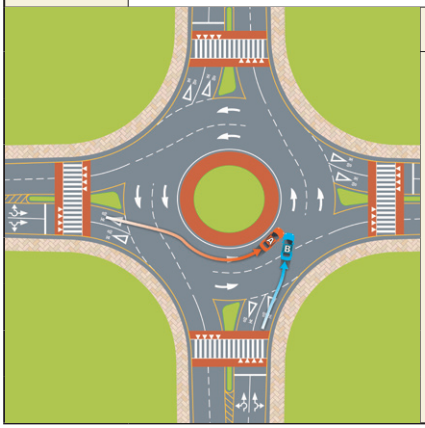
◉ 서울중앙지방법원 2020. 5. 14. 선고 2019나70133 판결

피고차량은 회전교차로에 진입하는 상황이었으므로 회전교차로에서 진출하려는 원고 차량에 양보할 의무가 있음에도 회전교차로를 빠져나가는 원고 차량의 움직임을 인지하지 못하여 제동장치를 제대로 작동하지 못한 것으로 보이는 점, 반면 원고 차량으로서도 당시 다수의 차량이 회전교차로의 진입 및 진출을 위하여 뒤엉켜 있는 상황에서 회전교차로에서 빠져나가려면 천천히 바깥쪽 차선으로 이동하여 안전하게 진행할 의무가 있음에도 회전교차로 1차로에서 진출 방향 차로로 한꺼번에 차로변경을 시도하였던 점 등 이 사건 사고 발생경위, 차량의 충돌부위 및 파손 정도 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다 할 것이고, 그 비율은 앞서 본 제반사정에 비추어 20 : 80으로 봄이 상당하다.

⦿ 서울중앙지방법원 2017.12.7.선고 2017나47290 판결

회전교차로에서 진출을 하기 위하여 우선 위 교차로로 진입중인 차량이 없는지 잘 살펴 내측 차로에서 외측 차로로 차로를 변경한 뒤 진출을 시도하여야 함에도 피고차량 운전자는 내측 차로에서 곧바로 진출을 시도하던 중 이 사건 사고를 발생시킨 점, 회전교차로에 들어가려고 하는 차량의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 함에도 원고 차량 운전자는 피고 차량의 움직임을 살피지 않은 채 교차로에서 진입한 점 등에 비추어보면 이 사건 사고는 회전교차로에서 무리하게 진출을 시도한 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고 위와 같은 사고경위에 비추어 보면 이 사건 사고에 기여한 원고차량과 피고차량의 과실비율은 40:60으로 봄이 상당하다.

회전-11	선진입 회전차량과 후진입 직후 차로변경 차량 간 사고
	레드(A) : 9시 방향 1차로에서 진입하여 회전 블루(B) : 6시 방향에서 진입하며 1차로로 차로변경



기본 과실비율		레드10	블루90
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중대한 과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(,)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 9시 방향 1차로에서 선진입하여 12시 방향으로 회전하는 레드(A) 차량과 6시 방향에서 진입하며 1차로로 차로변경하는 블루(B) 차량이 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 회전교차로의 경우 도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 진입차량은 진입 시 양보 의무가 명시적으로 규정되어 있어 회전차량에 통행우선권이 주어져 있고, 진입차량의 경우 서행 및 양보 의무가 있으며, 급진로변경과 유사한 형태라는 점을 고려하여 진입하며 1차로로 차로변경하는 블루(B) 차량의 과실을 가중하여 양 차량의 기본 과실비율을 10:90으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 서행불이행, 차로변경 신호불이행·지연, 근접거리 급차로변경 여부, 선진입 여부, 현저한 과실, 중과실 등 회전교차로 진행차량 간 사고의 특성을 반영하여 수정요소를 적용한다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서

진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

◉ 도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.

참고 판례

◉ 서울남부지방법원 2021. 12. 16. 선고 2021나56228 판결

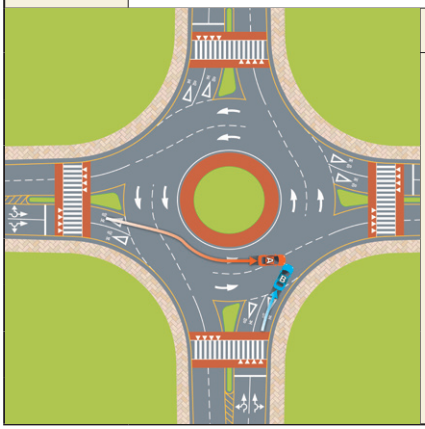
① 이 사건 회전교차로에 원고 차량이 선진입하여 바깥 차로를 따라 회전하고 있었으므로, 후진입한 피고차량은 전방좌우를 잘 살피면서 안전하게 교차로를 통과해야 하는 주의의무가 있음에도 이를 위반하여 무리하게 이 사건 회전교차로의 안쪽 차로에서 곧바로 이 사건 회전교차로를 벗어나려 한 잘못이 있는바, 이는 이 사건 사고 발생의 주된 원인이라고 판단되는 점, ② 그러나 이 사건 회전교차로는 진출입로가 6개에 이르러 회전교차로에서 빠져나가기 위하여 안쪽 차로에서 바깥 차로로 진로변경을 하는 경우가 빈번하게 발생하고, 모든 차선이 차로 변경이 가능한 흰색 점선 구간이므로, 이 사건 회전교차로를 통과하는 모든 차량에게는 서행하며 양보운전을 할 주의의무가 있다고 판단되는 점, ③ 원고차량으로서도 이 사건 회전교차로에서 빠져나가기 위해 원고차량 진행 방향으로 진로변경을 하는 차량이 있을 수 있음을 충분히 예견할 수 있었다고 보이고, 원고차량이 피고차량의 진입을 전혀 예측할 수 없을 정도로 시야가 확보되지 못한 상태였다거나 피고차량이 특별히 비정상적인 운전방법으로 이 사건 회전교차로에서 벗어나려고 한 것으로는 보이지 않으며, 특히 피고차량은 이 사건 사고 발생 직전 원고차량을 향해 경적을 울리기도 하였던바, 원고차량은 그럼에도 불구하고 전방주시의무를 면밀히 하여 서행하면서 양보운전을 하는 등 주의를 기울이지 아니한 잘못이 있다고 보이고 그 잘못 또한 이 사건 사고의 발생 및 확대에 기여한 것으로 판단되는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 사고는 피고차량의 주된 과실과 원고차량의 위와 같은 과실이 경합하여 발생하였다고 보이고, 그 과실비율은 원고차량 10% : 피고차량 90%라고 봄이 타당하다.

◉ 서울중앙지방법원 2018.4.9.선고 2017나67553판결

야간에 회전교차로에서 원고차량은 회전교차로의 2차로 도로 중 내측 차로를 진행하고 있었는데 피고차량이 원고차량의 우측 연결로에서 회전교차로로 진입하면서 원고차량의 진행을

보지 못하고 곧바로 회전교차로의 내측 차로로 진행하다가 피고차량의 좌측 뒷부분으로 원고 차량의 우측 앞부분을 충격한 사고, 피고 차량은 일시정지 또는 양보의무를 준수하지 않으며 속도를 줄이지 않고 곧바로 진입한 점, 진입 각도 등을 고려할 때 원고 차량은 피고 차량을 미리 발견하기 어려운 점 등을 고려하면 피고차량의 전적인 과실로 발생한 것으로 봄이 상당함

회전-12	회전 중 차로변경 차량과 후진입 차량 간 사고
	레드(A) : 9시 방향 1차로에서 선진입하여 12시 방향으로 회전 중 2차로로 차로변경 블루(B) : 6시 방향에서 후진입



	기본 과실비율	레드30	블루70
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중대한 과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(,)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 9시 방향 1차로에서 선진입하여 12시 방향으로 회전 중 2차로로 차로변경하는 레드(A) 차량과 6시 방향에서 후진입하는 블루(B) 차량이 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 회전교차로의 경우 도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 진입차량은 진입 시 양보 의무가 명시적으로 규정되어 있어 회전차량에 통행우선권이 주어져 있고, 진입차량의 경우 서행 및 양보 의무가 있으나 회전차량이 회전교차로 내에서 차로변경한 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 서행불이행, 차로변경 신호불이행·지연, 근접거리 급차로변경 여부, 선진입 여부, 현저한 과실, 중과실 등 회전교차로 진행차량 간 사고의 특성을 반영하여 수정요소를 적용한다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

◉ 도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)

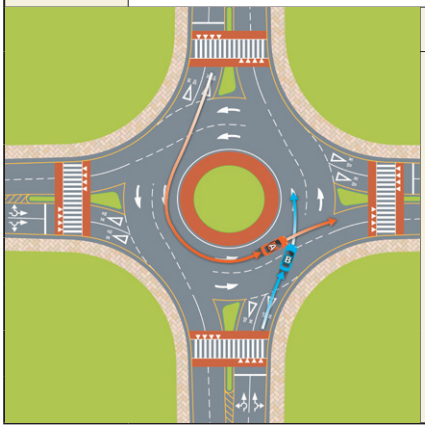
① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.

참고 판례

◉ 서울중앙지방법원 2017.12.7.선고 2017나47290 판결

회전교차로에서 진출을 하기 위하여 우선 위 교차로로 진입중인 차량이 없는지 잘 살펴 내측 차로에서 외측 차로로 차로를 변경한 뒤 진출을 시도하여야 함에도 피고차량 운전자는 내측 차로에서 곧바로 진출을 시도하던 중 이 사건 사고를 발생시킨 점, 회전교차로에 들어가려고 하는 차량의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 함에도 원고 차량 운전자는 피고 차량의 움직임을 살피지 않은 채 교차로에서 진입한 점 등에 비추어보면 이 사건 사고는 회전교차로에서 무리하게 진출을 시도한 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고 위와 같은 사고경위에 비추어 보면 이 사건 사고에 기여한 원고차량과 피고차량의 과실비율은 40:60으로 봄이 상당하다.

회전-13	선진입 회전 후 진출차량과 후진입 차로변경 차량 간 사고
	레드(A) : 12시 방향 1차로로 선진입하여 회전하다 3시 방향 1차로로 진출 블루(B) : 6시 방향 2차로에서 후진입하여 회전하며 1차로로 차로변경



	기본 과실비율	레드10	블루90
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중대한 과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(,)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 12시 방향 1차로로 선진입하여 회전하다 3시 방향 1차로로 진출하는 레드(A) 차량과 6시 방향 2차로에서 후진입하여 회전하며 1차로로 차로를 변경하는 블루(B) 차량이 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 회전교차로의 경우 도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 진입차량은 진입 시 양보 의무가 명시적으로 규정되어 있어 회전차량에 통행우선권이 주어져 있고, 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가

있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 되나, 회전차량도 진입하는 차량이 있는지 주의하며 진출하여야 하는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 10:90으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 서행불이행, 차로변경 신호불이행·지연, 근접거리 급차로변경 여부, 선진입 여부, 현저한 과실, 중과실 등 회전교차로 진행차량 간 사고의 특성을 반영하여 수정요소를 적용한다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

◉ 도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.

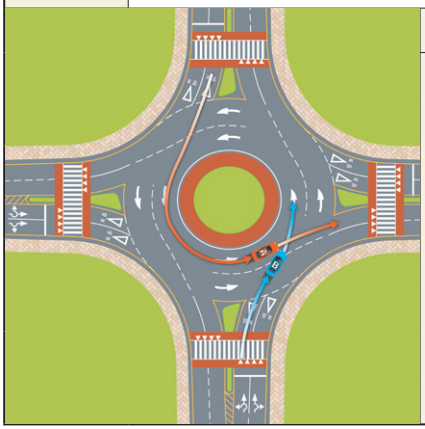
참고 판례

◉ 서울중앙지방법원 2022. 9. 7. 선고 2021나55892 판결

회전교차로는 차량이 한쪽 방향으로 돌아 먼저 진입한 순서대로 진출할 수 있도록 만든 원형 교차로로, 먼저 진입하여 회전하는 차량이 우선 진행하고 후에 진입하는 차량이 양보하도록 하는 운행순서가 교차로 신호등의 신호체계를 대신하고 있는 점, 회전하는 차량으로서는 교차로에 진입한 직후 곧바로 임의의 출구로 진출해야 하기 때문에 출구 방향과 뒤따라 오는 차량에 주의를 기울일 수밖에 없고, 진입하려는 차량에 대해서는 주의를 기울이기 어려운 점, 회전하는 차량의 진행 방향과 진입하는 차량의 진행 방향이 서로 교차하고 있고 차량 사이의 거리가 가깝기 때문에, 회전하는 차량이 진입하는 차량의 움직임에 대비하기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 회전교차로에서 회전하는 차량이 우선 진행하고 후에 진입하는 차량이 양보하도록 하는 운행순서는 교차로 신호등의 신호체계에 준할 정도로 준수하여야 하고, 회전교차로에 먼저 진입하여 회전하는 차량이 회전교차로에 진입을 준비하는 차량이 속도를 줄이고 일시정지하지 않은 채 그대로 회전교차로에 진입할 경우까지 예상하여 운전할 주의의무가 있다고 보기는 어렵다. 나아가 회전교차로에 복수의 차로가 있어 회전하는 차량이 내측차로를 진행하고 있는 경우라도 곧바로 내측차로에서 외측차로로 변경하여 임의의 출구로 진출할 것이 예정되어 있는 점에 비추어 보면, 회전하는 차량이 내측차로로 진행하고 있더라도 진입하는 차량으로서는 여전히 회전하는 차량에 진로를 양보하여 일시정지하여야 한다. 위 증거에 의하면, 이 사건 회전교차로의 진입로의 노면에는 "양보"를 표시하는 안전표지가 표시되어 있고, 진입로의 왼쪽에는 "회전차량우선"이라는 표지판이 설치되어 있는 사실, 원고 차량이 이미 회전교차로에 진입하여 출구로 진출하기 위해 내측차로에서 외측차로로 차선을 변경하여 먼저

외측차로의 충돌 지점에 진입하였는데도 피고 차량은 속도를 줄이지 않은 채 회전교차로에 진입하여 원고 차량을 충돌한 사실이 인정된다. 위 법리 및 인정사실에 의하면, 이 사건 사고는 위와 같이 회전교차로의 운행순서를 준수하지 않은 피고 차량의 주의의무위반으로 인하여 발생하였다고 보는 것이 타당하고, 이 사건 사고에 원고 차량의 과실이 있다고 보기 어렵다.

회전-14	선진입 회전 후 진출차량과 후진입 차량 간 사고
	레드(A) : 12시 방향 1차로로 선진입하여 회전하다 3시 방향 1차로로 진출 블루(B) : 6시 방향 1차로에서 후진입하여 12시 방향으로 직진 또는 9시 방향으로 회전



	기본 과실비율	레드20	블루80
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중대한 과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(↱, ↰)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 12시 방향 1차로로 선진입하여 회전하다 3시 방향 1차로로 진출하는 레드(A) 차량과 6시 방향 1차로에서 후진입하여 12시 방향으로 직진 또는 9시 방향으로 회전하는 블루(B) 차량이 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 회전교차로의 경우 도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 진입차량은 진입 시 양보 의무가 명시적으로 규정되어 있어 회전차량에 통행우선권이 주어져 있으나, 회전차량도 진입

하는 차량이 있는지 주의하며 진출하여야 하는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 20:80으로 정한다

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 서행불이행, 차로변경 신호불이행·지연, 근접거리 급차로변경 여부, 선진입 여부, 현저한 과실, 중과실 등 회전교차로 진행차량 간 사고의 특성을 반영하여 수정요소를 적용한다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

◉ 도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.

참고 판례

◉ 서울중앙지방법원 2022. 9. 7. 선고 2021나55892 판결

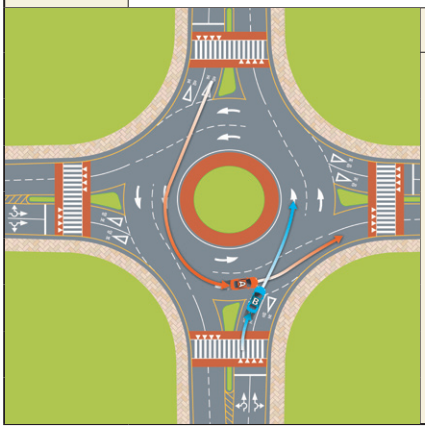
회전교차로는 차량이 한쪽 방향으로 돌아 먼저 진입한 순서대로 진출할 수 있도록 만든 원형 교차로로, 먼저 진입하여 회전하는 차량이 우선 진행하고 후에 진입하는 차량이 양보하도록 하는 운행순서가 교차로 신호등의 신호체계를 대신하고 있는 점, 회전하는 차량으로서는 교차로에 진입한 직후 곧바로 임의의 출구로 진출해야 하기 때문에 출구 방향과 뒤따라 오는 차량에 주의를 기울일 수밖에 없고, 진입하려는 차량에 대해서는 주의를 기울이기 어려운 점, 회전하는 차량의 진행 방향과 진입하는 차량의 진행 방향이 서로 교차하고 있고 차량 사이의 거리가 가깝기 때문에, 회전하는 차량이 진입하는 차량의 움직임에 대비하기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 회전교차로에서 회전하는 차량이 우선 진행하고 후에 진입하는 차량이 양보하도록 하는 운행순서는 교차로 신호등의 신호체계에 준할 정도로 준수하여야 하고, 회전교차로에 먼저 진입하여 회전하는 차량이 회전교차로에 진입을 준비하는 차량이 속도를 줄이고 일시정지하지 않은 채 그대로 회전교차로에 진입할 경우까지 예상하여 운전할 주의 의무가 있다고 보기는 어렵다. 나아가 회전교차로에 복수의 차로가 있어 회전하는 차량이 내측차로를 진행하고 있는 경우라도 곧바로 내측차로에서 외측차로로 변경하여 임의의 출구로 진출할 것이 예정되어 있는 점에 비추어 보면, 회전하는 차량이 내측차로로 진행하고 있더라도 진입하는 차량으로서는 여전히 회전하는 차량에 진로를 양보하여 일시정지하여야 한다. 위 증거에 의하면, 이 사건 회전교차로의 진입로의 노면에는 "양보"를 표시하는 안전표지가 표시되어 있고, 진입로의 왼쪽에는 "회전차량우선"이라는 표지판이 설치되어 있는 사실, 원고 차량이 이미 회전교차로에 진입하여 출구로 진출하기 위해 내측차로에서 외측차로로 차선을

변경하여 먼저 외측차로의 충돌 지점에 진입하였는데도 피고 차량은 속도를 줄이지 않은 채 회전교차로에 진입하여 원고 차량을 충돌한 사실이 인정된다. 위 법리 및 인정사실에 의하면, 이 사건 사고는 위와 같이 회전교차로의 운행순서를 준수하지 않은 피고 차량의 주의의무위반으로 인하여 발생하였다고 보는 것이 타당하고, 이 사건 사고에 원고 차량의 과실이 있다고 보기 어렵다.

◉ 서울중앙지방법원 2020. 5. 14. 선고 2019나70133 판결

피고차량은 회전교차로에 진입하는 상황이었으므로 회전교차로에서 진출하려는 원고 차량에 양보할 의무가 있음에도 회전교차로를 빠져나가는 원고 차량의 움직임을 인지하지 못하여 제동장치를 제대로 작동하지 못한 것으로 보이는 점, 반면 원고 차량으로서도 당시 다수의 차량이 회전교차로의 진입 및 진출을 위하여 뒤엉켜 있는 상황에서 회전교차로에서 빠져나가려면 천천히 바깥쪽 차선으로 이동하여 안전하게 진행할 의무가 있음에도 회전교차로 1차로에서 진출 방향 차로로 한꺼번에 차로변경을 시도하였던 점 등 이 사건 사고 발생경위, 차량의 충돌부위 및 파손 정도 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였다 할 것이고, 그 비율은 앞서 본 제반사정에 비추어 20 : 80으로 봄이 상당하다.

회전-15	선진입 회전 후 차로변경하여 진출하는 차량과 후진입 차량 간 사고
	레드(A) : 12시 방향 1차로로 선진입한 후 회전하다 2차로로 차로변경하여 3시 방향으로 진출 블루(B) : 6시 방향에서 후진입하여 12시 방향으로 직진 또는 9시 방향으로 회전



기본 과실비율		레드30	블루70
과실비율 조정예시	레드(A) 서행불이행	+10	
	레드(A) 현저한 과실	+10	
	레드(A) 중대한 과실	+20	
	레드(A) 선진입	-10	
	블루(B) 서행불이행		+10
	블루(B) 현저한 과실		+10
	블루(B) 중과실		+20
	블루(B) 선진입		-10

※ 사고발생, 손해 확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+), 감(-) 조정 가능합니다.

사고 상황

◉ 회전교차로에 진입하는 차로가 2개이고 각 진입로에는 진행방향에 대한 노면표시(↰, ↱)가 있어, 회전교차로에서 곧바로 3시 방향으로 우회전하거나 12시 방향으로 직진하는 경우에는 진입2차로를 이용하여야 하고, 회전교차로에서 12시 방향으로 직진하거나 교차로를 돌아 9시 방향으로 회전하는 경우에는 진입1차로를 이용하여야 하는 '차로변경억제형 2차로형 회전교차로' 구조에서, 회전교차로에 진입하여 운행하는 차량 간의 사고에 적용한다.

구체적인 사고 상황은 12시 방향 1차로로 선진입한 후 회전하다 2차로로 차로변경하여 3시 방향으로 진출하는 레드(A) 차량과 6시 방향에서 후진입하여 12시 방향으로 직진 또는 9시 방향으로 회전하는 블루(B) 차량이 충돌한 사고이다.

기본 과실비율

◉ 회전교차로의 경우 도로교통법 제25조의2 제2항에 따라 진입차량은 진입 시 양보 의무가 명시적으로 규정되어 있어 회전차량에 통행우선권이 주어져 있으나, 차의 진로를 변경

하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 되고, 회전차량도 진입하는 차량이 있는지 주의하며 진출하여야 하는 점을 고려하여 양 차량의 기본 과실비율을 30:70으로 정한다.

수정요소(인과관계를 감안한 과실비율 조정) 해설

◉ 서행불이행, 현저한 과실과 중대한 과실은 자동차사고 과실비율 인정기준 제3편 제2장 3.수정요소의 해설 부분을 참조한다.

- 서행불이행, 차로변경 신호불이행·지연, 근접거리 급차로변경 여부, 선진입 여부, 현저한 과실, 중과실 등 회전교차로 진행차량 간 사고의 특성을 반영하여 수정요소를 적용한다.

관련 법규

◉ 도로교통법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

13의 2. "회전교차로"란 교차로 중 차마가 원형의 교통섬(차마의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬모양의 시설을 말한다)을 중심으로 반시계방향으로 통행하도록 한 원형의 도로를 말한다.

◉ 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)

① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시(와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시)를 따라야 한다.

◉ 도로교통법 제19조(안전거리 확보 등)

③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.

◉ 도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

① 모든 차의 운전자는 회전교차로에서는 반시계방향으로 통행하여야 한다.

② 모든 차의 운전자는 회전교차로에 진입하려는 경우에는 서행하거나 일시정지하여야 하며, 이미 진행하고 있는 다른 차가 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 회전교차로 통행을 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니된다.

◉ 도로교통법 제38조(차의 신호)

① 모든 차의 운전자는 좌회전·우회전·횡단·유턴·서행·정지 또는 후진을 하거나 같은 방향으로 진행하면서 진로를 바꾸려고 하는 경우와 회전교차로에 진입하거나 회전교차로에서 진출하는 경우에는 손이나 방향지시기 또는 등화로써 그 행위가 끝날 때까지 신호를 하여야 한다.

◉ 도로교통법 제48조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장해를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.

참고 판례

◉ 서울중앙지방법원 2022. 9. 7. 선고 2021나55892 판결

회전교차로는 차량이 한쪽 방향으로 돌아 먼저 진입한 순서대로 진출할 수 있도록 만든 원형 교차로로, 먼저 진입하여 회전하는 차량이 우선 진행하고 후에 진입하는 차량이 양보하도록 하는 운행순서가 교차로 신호등의 신호체계를 대신하고 있는 점, 회전하는 차량으로서는 교차로에 진입한 직후 곧바로 임의의 출구로 진출해야 하기 때문에 출구 방향과 뒤따라 오는 차량에 주의를 기울일 수밖에 없고, 진입하려는 차량에 대해서는 주의를 기울이기 어려운 점, 회전하는 차량의 진행 방향과 진입하는 차량의 진행 방향이 서로 교차하고 있고 차량 사이의 거리가 가깝기 때문에, 회전하는 차량이 진입하는 차량의 움직임에 대비하기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 회전교차로에서 회전하는 차량이 우선 진행하고 후에 진입하는 차량이 양보하도록 하는 운행순서는 교차로 신호등의 신호체계에 준할 정도로 준수하여야 하고, 회전교차로에 먼저 진입하여 회전하는 차량이 회전교차로에 진입을 준비하는 차량이 속도를 줄이고 일시정지하지 않은 채 그대로 회전교차로에 진입할 경우까지 예상하여 운전할 주의의무가 있다고 보기는 어렵다. 나아가 회전교차로에 복수의 차로가 있어 회전하는 차량이 내측차로를 진행하고 있는 경우라도 곧바로 내측차로에서 외측차로로 변경하여 임의의 출구로 진출할 것이 예정되어 있는 점에 비추어 보면, 회전하는 차량이 내측차로로 진행하고 있더라도 진입하는 차량으로서는 여전히 회전하는 차량에 진로를 양보하여 일시정지하여야 한다. 위 증거에 의하면, 이 사건 회전교차로의 진입로의 노면에는 “양보”를 표시하는 안전표지가 표시되어 있고, 진입로의 왼쪽에는 “회전차량우선”이라는 표지판이 설치되어 있는 사실, 원고 차량이 이미 회전교차로에 진입하여 출구로 진출하기 위해 내측차로에서 외측차로로 차선을 변경하여 먼저

외측차로의 충돌 지점에 진입하였는데도 피고 차량은 속도를 줄이지 않은 채 회전교차로에 진입하여 원고 차량을 충돌한 사실이 인정된다. 위 법리 및 인정사실에 의하면, 이 사건 사고는 위와 같이 회전교차로의 운행순서를 준수하지 않은 피고 차량의 주의의무위반으로 인하여 발생하였다고 보는 것이 타당하고, 이 사건 사고에 원고 차량의 과실이 있다고 보기 어렵다.

◉ 춘천지방법원 강릉지원 2021. 9. 29. 선고 2021가단32865 판결

위 인정사실에서 본바와 같이, 원고차량이 이미 회전교차로에서 진행 중이었고 회전교차로 진입 전 일시정지선이 있음에도 피고차량이 일시정지함이 없이 그대로 회전교차로에 진입하던 중 이 사건 사고가 발생하였으므로, 이 사건 사고 발생에 있어서는 피고에게 더 큰 과실이 있다고 할 것이다. 그러나 한편, 앞서 든 증거들, 특히 갑 제6호증의 영상에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 원고차량과 피고차량이 충돌한 지점은 회전교차로의 1차로나 2차로 위가 아니라 위 2차로 바깥 부분으로서 진출입로에 해당하는 지점인 점, ② 원고 차량이 2차로에서 진출로로 급하게 빠져나가던 중 사고가 발생한 점, ③ 이 때 원고차량이 방향지시등을 켜지 않은 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 사고의 발생과 관련하여 원고차량에도 40%의 과실이 있다고 봄이 상당하다.

2차로형 회전교차로 사고
과실비율 비정형 기준

발　　행 : 2025년 6월

발 행 처 : 손해보험협회
과실비율분쟁심의위원회

편집위원 : 김경렬(사법연수원 36기)
김남성(사법연수원 38기)

본책의 저작권 및 판권은 손해보험협회에 있습니다.

손해보험협회